

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 168/2532

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายประยูร ประเสริฐสังข์

จำเลย

นายประยูร ประเสริฐสังข์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้วางไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7,47,48,73 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 ลงโทษจำคุก จำเลย 2 ปี และปรับ 20,000 บาท ฯลฯ คำขอและข้อหาอื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 วรรคแรก,73 วรรคสอง(1) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยและคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 108,106,107)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 4,90)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุสมควร
ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุสมควร
ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>